



Ismail SAIDI - Tabarka - Tunisie

Le Fonds Social d'Entreprise

Cadre, Fonctionnement et Aspects Pratiques

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Ce document est une publication réalisée par le **Cabinet Mourad Guellaty & Associés** (le « Cabinet »), destinée aux professionnels de la finance, de la comptabilité, ainsi qu'aux étudiants et praticiens souhaitant approfondir leur compréhension du cadre Juridique du fonds social.

Cet ouvrage est établi sur la base de la réglementation en vigueur en Mars 2025, ainsi que d'autres textes légaux et réglementaires applicables.

Le présent document a pour objet de diffuser des informations générales à caractère pédagogique et documentaire. Il ne saurait, en aucun cas, se substituer à un avis professionnel individualisé ou à un conseil juridique, fiscal ou financier.

Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet ou de ses auteurs, quelle qu'en soit la nature.

Pour toute décision ou situation spécifique nécessitant une interprétation ou une application, il est vivement recommandé de consulter un professionnel qualifié.

Le Cabinet Mourad Guellaty & Associés est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes intervenant dans les domaines de l'audit, du conseil et de la fiscalité. Il accompagne ses clients dans la maîtrise de la réglementation financière, le respect des obligations légales

Pour toute information complémentaire ou pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@cabinetguellaty.com

L'utilisation de ce document à des fins pédagogiques ou professionnelles est libre, sous réserve d'en citer la source.

Le Fonds Social d'Entreprise

Cadre, Fonctionnement et Aspects Pratiques

Ayman Elleuch

E-mail : Ayman.Elleuch@cabinetguellaty.com

Manager – Cabinet Mourad Guellaty

Rue de la République – La Marsa

Tel +216 29 835 888



Introduction générale

Le Fonds Social est un mécanisme permettant à une entreprise d'offrir des avantages sociaux et financiers à ses salariés. Sa création, bien que facultative pour la plupart des secteurs, est encadrée par un règlement intérieur qui en définit le financement, la gestion et les prestations. Le principal attrait du Fonds Social réside dans son régime fiscal de faveur : les avantages versés aux salariés sont exonérés d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) et de retenue à la source.

Cette exonération est cependant soumise à une condition impérative : le fonds doit être exclusivement alimenté par des prélèvements sur les bénéfices de l'entreprise ayant déjà supporté l'Impôt sur les Sociétés (IS). En contrepartie, les sommes versées pour financer ces avantages ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Sur le plan social, les avantages restent en principe soumis aux cotisations sociales, à l'exception de ceux listés par le décret n°2003-1098, dans la limite d'un plafond global de 5% de la masse salariale.

La mise en œuvre opérationnelle exige une gestion rigoureuse, incluant une comptabilité distincte, l'ouverture de comptes bancaires dédiés et une gouvernance claire, souvent assurée par une commission paritaire. Les prestations offertes peuvent être très variées, allant de l'octroi de prêts (immobilier, véhicule, mariage) à des aides directes (tickets restaurant, assurance maladie, primes) et des avantages divers (primes de scolarité, complémentaire retraite).

1. Cadre juridique, fiscal et social

La mise en place et la gestion d'un Fonds Social sont encadrées par un ensemble de règles légales, fiscales et sociales précises. La maîtrise de ce cadre est fondamentale pour garantir la conformité du dispositif, sécuriser les opérations et optimiser les avantages qu'il procure à l'entreprise et à ses salariés.

1.1 Aspect juridique

La création d'un Fonds Social en Tunisie est régie par un cadre légal qui a évolué au fil du temps, passant d'une obligation sectorielle à un dispositif largement facultatif.

- **Historique législatif** : Le Fonds Social a été initialement institué par la **Loi n°70-19 du 22 avril 1970**, qui le rendait obligatoire pour les sociétés du secteur du commerce de distribution. Cette obligation a par la suite été levée par la **Loi n°91-44 du 13 juillet 1991**.
- **Obligations conventionnelles** : Bien que l'obligation légale générale ait été supprimée, certaines conventions collectives sectorielles imposent toujours la création d'un Fonds Social. C'est notamment le cas dans les secteurs des loueurs de véhicules, des assurances, et du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques.
- **Caractère facultatif** : Pour toutes les autres entreprises n'étant pas soumises à une convention collective l'imposant, la création d'un Fonds Social est une démarche entièrement libre et volontaire.
- **Modalités de création** : Le Fonds peut être institué soit par une disposition statutaire de la société, soit par un accord conclu entre l'employeur et les salariés (ou leurs représentants).
- **Formalisation** : La mise en place d'un **règlement intérieur** est une étape indispensable. Ce document est la clé de voûte du dispositif, car il fixe en détail les règles de fonctionnement, les modalités de gestion et l'administration financière du Fonds.

1.2 Aspect fiscal

Le traitement fiscal des avantages versés par le Fonds Social est l'un de ses attraits majeurs, mais il est soumis à des conditions strictes, qu'il convient d'analyser du point de vue du salarié et de l'entreprise.

1.2.1. Pour le Salarié (Bénéficiaire)

Le principal avantage pour le salarié réside dans l'exonération d'impôt sur les prestations reçues.

- **Principe d'exonération** : Les primes, aides et autres avantages en nature ou en espèces prélevés sur le Fonds Social ne sont pas considérés comme un complément de salaire imposable. Par conséquent, ils ne sont soumis ni à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), ni à la retenue à la source sur les traitements et salaires.
- **Condition Essentielle** : Pour que cette exonération soit valide, une condition impérative et non négociable doit être respectée.

1.2.2. Pour l'Entreprise (Contributeur)

Du côté de l'entreprise, le régime fiscal est la contrepartie de l'avantage accordé au salarié.

- **Principe de non-déductibilité** : Les sommes que l'entreprise affecte au Fonds Social ne sont pas déductibles de son résultat imposable. Cette règle découle de la nature même de la dotation : il s'agit d'une affectation de bénéfices nets, c'est-à-dire de sommes calculées *après* déduction de toutes les charges et après paiement de l'impôt sur les sociétés (IS). Elles ne sauraient donc constituer une charge déductible.
- **Traitement de la TVA** : Il est fortement recommandé de ne pas déduire la TVA sur les achats de biens ou de services financés par le Fonds Social (ex: achat de tickets restaurant). Cette prudence permet d'éviter tout risque de redressement fiscal. Par ailleurs, les intérêts perçus sur les crédits accordés au personnel via le Fonds ne sont pas soumis à l'IS ni à la TVA.

- **Retenue à la source sur paiements** : Les obligations fiscales générales de l'entreprise demeurent. Ainsi, les paiements effectués à des fournisseurs via le Fonds Social (ex: transporteur, émetteur de tickets restaurant) restent soumis à l'obligation d'appliquer la retenue à la source en vigueur.

1.3. Le Cadre Social (Cotisations de Sécurité Sociale)

Le traitement des avantages au regard des cotisations sociales (CNSS) est plus nuancé que le régime fiscal.

- **Principe d'assujettissement** : En règle générale, les avantages servis aux salariés et prélevés sur le Fonds Social sont considérés comme des éléments de rémunération et restent donc soumis aux cotisations de sécurité sociale.
- **Exceptions** : Seuls les avantages limitativement énumérés par le **décret n°2003-1098 du 19 mai 2003** peuvent être exclus de l'assiette de cotisation.
- **Plafond d'exclusion** : Il est crucial de noter que le montant global de ces avantages exclus de l'assiette ne peut excéder un plafond de **5% de la masse salariale totale** de l'entreprise.

Une fois ce cadre réglementaire bien compris, il convient d'aborder les aspects pratiques de la mise en place et de la gouvernance du Fonds.

2. Mise en Place et Gouvernance du Fonds Social

La création d'un Fonds Social ne s'improvise pas. Elle suit un processus formalisé et requiert une structure de gouvernance claire pour assurer une gestion transparente, équitable et conforme aux objectifs fixés.

2.1. Processus de Création

Deux documents principaux structurent la création du Fonds :

- **L'accord de création** : Il est possible de formaliser la création du Fonds par un accord écrit entre l'employeur et un représentant des salariés. Cependant, ce document reste **facultatif**.
- **Le règlement intérieur** : À l'inverse, l'établissement d'un règlement intérieur est **obligatoire**. Il constitue le document juridique de référence qui régit toute la vie du Fonds.

2.2. Le Règlement Intérieur : La Pierre Angulaire

Ce document doit définir avec précision toutes les règles de fonctionnement du Fonds. Son contenu doit à minima inclure les points suivants :

- **Le financement** : Préciser les sources d'alimentation du Fonds (ex: affectation annuelle d'une quote-part des bénéfices décidée en Assemblée Générale, produits des remboursements de prêts, etc.).
- **Les prestations** : Lister de manière exhaustive les types d'interventions et d'avantages que le Fonds peut offrir (ex: octroi de crédits au personnel, financement de tickets restaurant, participation à une assurance maladie collective, prise en charge du transport).
- **Les conditions d'octroi** : Définir les règles d'éligibilité et les limites pour chaque prestation. Un exemple clé est la fixation d'un plafond de retenue sur salaire pour le remboursement des crédits, qui ne doit pas dépasser **40% du salaire annuel net** du salarié.
- **La gestion** : Décrire la structure de gouvernance, notamment la composition de la commission de gestion et la répartition des tâches entre ses membres et les services de l'entreprise (ex: Ressources Humaines).

2.3. La Commission de Gestion

Pour garantir une gestion juste et représentative, la gouvernance du Fonds est souvent confiée à une commission dédiée.

- **Composition** : Elle est généralement **paritaire**, composée d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants élus des salariés. Cette structure assure que les intérêts de toutes les parties sont pris en compte dans les décisions.
- **Rôle** : Le rôle principal de la commission est d'étudier les demandes de prestations soumises par les salariés, de vérifier leur conformité avec le règlement intérieur, de donner son avis et de prendre des décisions sur l'attribution des avantages. Ces décisions sont ensuite généralement validées par la Direction Générale pour exécution.

Cette organisation structurée repose sur des bases financières saines, dont les mécanismes seront abordés ci-après.

3. Financement et Gestion Financière

Une gestion financière rigoureuse est essentielle pour assurer la pérennité du Fonds Social et la traçabilité de ses opérations. Cela passe par un mécanisme de financement clair et des pratiques de gestion des flux bien définies.

3.1. Sources et Mécanisme de Financement

- **Décision d'alimentation** : Le financement initial et les abondements annuels du Fonds proviennent d'une affectation d'une partie du résultat net de l'entreprise. Cette décision stratégique est prise par les actionnaires lors de l'**Assemblée Générale Ordinaire (AGO)** qui statue sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
- **Variabilité** : Le montant de la dotation annuelle n'est pas fixe. Il peut varier d'une année à l'autre en fonction des résultats de l'entreprise et de la politique sociale décidée par les actionnaires.
- **Libération** : La dotation allouée au Fonds peut être versée en une seule fois ou libérée en plusieurs tranches au cours de l'année, en fonction des besoins de trésorerie du Fonds.

3.2. Recommandations de Gestion des Flux

Pour garantir la transparence et un suivi comptable aisé, les meilleures pratiques suivantes sont recommandées :

- **Créer des comptes bancaires dédiés** : Il est vivement conseillé d'ouvrir au moins deux comptes bancaires distincts, au nom de la société mais clairement identifiés comme appartenant au Fonds Social, pour séparer les flux :
 - Un compte pour les dépenses **remboursables**, principalement destiné à gérer les flux liés à l'octroi et au remboursement des crédits au personnel (ex: compte 532003).
 - Un compte pour les dépenses **non remboursables**, utilisé pour payer les autres avantages : tickets restaurant, primes, participation à l'assurance maladie, etc. (ex: compte 532002).
- **Alimenter depuis le compte de la société** : L'alimentation de ces comptes dédiés doit se faire par virement depuis le compte courant principal de la société, assurant ainsi une traçabilité parfaite de la dotation décidée en AGO. Cette séparation des flux financiers est le fondement du schéma comptable détaillé dans la section 5.

Cette gestion financière rigoureuse permet de financer une large gamme de prestations pour les salariés.

4. Panorama des Prestations et Avantages Offerts

Le Fonds Social est un levier majeur d'amélioration du bien-être des salariés, capable d'offrir une grande diversité d'avantages pour répondre à des besoins variés, qu'ils soient ponctuels, liés à des projets de vie ou destinés à améliorer le quotidien.

4.1. Les Prêts aux Salariés

L'octroi de prêts à des conditions préférentielles est l'une des interventions les plus appréciées. On distingue généralement deux grandes catégories.

- **Prêts Sociaux (taux d'intérêt de 3% à titre d'exemple) :** Destinés à aider les salariés à faire face à des événements ou des projets spécifiques.
 - **Prêt exceptionnel :** Pour faire face à un événement imprévu et urgent.
 - **Prêt mariage :** Avec un plafond pouvant aller, par exemple, de 3 000 à 5 000 dinars.
 - **Prêt achat de véhicule :** Avec des conditions souvent distinctes selon que le véhicule est neuf ou d'occasion.
 - **Autres prêts :** La liste peut inclure des prêts pour l'achat d'équipements (ménagers, informatiques), la prise en charge de frais médicaux non couverts, etc.
- **Prêts Immobiliers (taux d'intérêt variables) :** Pour accompagner les salariés dans leurs projets immobiliers.
 - **Acquisition de terrain.**
 - **Acquisition ou construction de logement :** Souvent avec un plafond élevé, pouvant atteindre par exemple 40 000 dinars.
 - **Agrandissement ou amélioration de logement.**

4.2. Autres Avantages et Prestations Sociales

En plus des prêts, le Fonds peut financer une multitude d'avantages non remboursables :

- Tickets restaurant et bons de restauration.
- Prise en charge totale ou partielle du transport du personnel.
- Participation de l'employeur aux contrats d'assurance maladie collective.
- Primes et aides financières diverses (ex: prime de scolarité, prime à l'occasion de la fête du travail).
- Contribution à des régimes de pensions de retraite complémentaires.
- Cadeaux et récompenses pour des événements marquants (ex: réussite scolaire des enfants, départ à la retraite).
- Aides financières en cas de décès d'un salarié ou d'un de ses proches.

La gestion de l'ensemble de ces opérations nécessite une traduction comptable précise et rigoureuse.

5. Traitement Comptable Détaillé

Une comptabilité rigoureuse et distincte pour le Fonds Social est impérative. Elle permet de garantir la transparence de sa gestion, de suivre sa situation financière et de produire des états financiers fiables pour l'entreprise.

5.1. Principes Comptables Fondamentaux

Les règles comptables suivantes doivent être appliquées :

- **Compte dédié** : Un compte comptable spécifique doit être créé pour suivre les ressources du Fonds. Dans la nomenclature comptable tunisienne, il s'agit typiquement du compte « **118100 Réserves pour fonds social** ».
- **Position au bilan** : Ce compte est présenté au passif du bilan de la société, dans la rubrique des « **capitaux propres** », reflétant le fait que ces sommes sont une affectation du résultat appartenant à la société mais dédiée à un usage social.
- **Note aux états financiers** : Une note dédiée au Fonds Social doit obligatoirement figurer en annexe des états financiers annuels de la société. Cette note doit décrire les mouvements et les transactions clés du Fonds durant l'exercice.
- **Situation comptable** : Il est nécessaire d'établir, au moins une fois par an, une situation comptable propre au Fonds Social, détaillant son actif (trésorerie, prêts en cours) et son passif (réserves).

5.2. Schémas d'Écritures Types

Le traitement comptable correct du Fonds Social requiert une approche méticuleuse qui sépare les écritures de la société de celles du Fonds. Les exemples suivants, basés sur les meilleures pratiques, illustrent le schéma de flux complet.

Exemple 1 : Alimentation du Fonds Social (suite à la décision de l'AGO)

Le processus se déroule en deux temps : la constatation de l'affectation, puis le transfert des fonds.

1. Affectation du résultat (Chez la société)	
<i>Constatation de la décision de l'AGO</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
131000 - Résultat	118100 - Réserves pour fonds social
2. Création de la créance (Chez Fond Social)	
<i>Constatation de la créance sur la société</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
457100 - Créance / actionnaires	171000 - Compte de liaison
3. Virement des fonds (Chez la société)	
<i>Sortie de trésorerie du compte principal</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
580000 - Virements internes	532001 - Banque compte courant
4. Réception des fonds (Chez Fond Social)	
<i>Réception sur les comptes dédiés et apurement de la créance</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
532002 - Cpte bancaire FS non remboursable 532003 - Cpte bancaire FS remboursable	457100 - Créance / actionnaires

Note d'expert : L'utilisation de comptes de liaison (171000) et de créance (457100) permet une traçabilité parfaite entre la décision juridique de l'AGO et les flux de trésorerie effectifs, garantissant ainsi une séparation claire des opérations.

Exemple 2 : Règlement d'une facture fournisseur (ex: Transport du personnel)

Le Fonds Social agit comme une entité comptable propre : il constate la charge avant de la régler. La société mère ne passe aucune écriture.

1. Constatation de la charge (Chez Fonds Social)	
<i>Réception et comptabilisation de la facture</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
624700 - Transport collectifs du personnel	402000 - Fournisseurs FS
2. Règlement du fournisseur (Chez Fond Social)	
<i>Apurement du compte fournisseur (paiement net + RS)</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
402000 - Fournisseurs FS	532002 - Cpte bancaire FS non remboursable 432001 - Retenue à la source 1%

La société se charge uniquement du reversement de la RS au fisc

Exemple 3 : Octroi d'un crédit à un salarié

L'octroi d'un prêt transforme une partie de la trésorerie du Fonds en un actif financier (créance sur le salarié).

1. Octroi du prêt (Chez Fonds Social)	
<i>Constatation de l'actif "prêt" et de la sortie de trésorerie</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
264300 - Prêts au personnel	532003 - Cpte bancaire FS remboursable
2. Suivi des réserves (Chez Fond Social)	
<i>Pour un suivi analytique, une ventilation interne du compte 118100 est faite pour distinguer la part "engagée en prêts" de la part "disponible".</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
118100 - Réserves pour fonds social	118100 - Réserves pour fonds social

Exemple 4 : Remboursement d'une mensualité de crédit (par retenue sur salaire)

Le remboursement est un flux inverse qui reconstitue la capacité d'intervention du Fonds.

1. Constatation de la retenue (Chez la société) <i>Calcul de la paie et du net à payer avant retenue</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
640000 - Salaires	425000 - Personnel rémunération due (et autres comptes de paie : CNSS, IRPP...)
2. Enregistrement du remboursement (Chez Fond Social) <i>Constatation de la créance sur la société au titre de la retenue</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
457100 - Créance / actionnaires	516000 - Échéances à -1 an sur prêts personnel
3. Virement des fonds (Chez la société) <i>Paiement du salarié (net après retenue) et virement de la retenue au Fonds</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
425000 - Personnel rémunération due	532001 - Banque compte courant (et virement au Fonds Social)
4. Réception des fonds (Chez Fond Social) <i>Réception de la mensualité et apurement de la créance sur la société</i>	
Compte Débit	Compte Crédit
532003 - Cpte bancaire FS remboursable	457100 - Créance / actionnaires

Le suivi rigoureux de ces schémas comptables est la condition sine qua non d'une gestion saine et transparente.

6. Conclusion : Le Fonds Social comme Outil Stratégique

En définitive, le Fonds Social est bien plus qu'une simple caisse de prestations. Il constitue un véritable outil de gestion sociale stratégique pour l'entreprise tunisienne. Correctement mis en œuvre, il se révèle être un puissant mécanisme de motivation, de fidélisation et d'engagement du personnel en apportant un soutien tangible et apprécié aux salariés dans les moments clés de leur vie. Son cadre fiscal, particulièrement avantageux pour les bénéficiaires, est une incitation forte, mais il est conditionné au respect strict des règles d'alimentation et de gestion. La clé de la réussite d'un tel dispositif réside donc dans une gouvernance rigoureuse et transparente, formalisée par un règlement intérieur clair et appliquée par une gestion financière et comptable irréprochable.

Société Mourad Guellaty et Associés

Audit | Conseil | Fiscalité | Organisation

Cette publication a été préparée avec le plus grand soin, mais elle a été rédigée en termes généraux et ne doit être considérée que comme une orientation d'ordre général. Elle ne saurait couvrir des situations spécifiques, et il est déconseillé d'agir ou de s'abstenir d'agir sur la base des informations qu'elle contient sans avoir obtenu un avis professionnel approprié.

Ni **Société Mourad Guellaty et Associés**, ni leurs associés, employés et/ou agents respectifs n'acceptent ou n'assument de responsabilité ou d'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action entreprise ou omise sur la base des informations contenues dans cette publication, ni pour toute décision prise à partir de celles-ci.

À propos de la Société Mourad Guellaty et Associés

Implanté à La Marsa, le Cabinet Mourad Guellaty est un acteur reconnu dans les domaines de l'audit, du conseil, de la fiscalité et de l'organisation. Fort de plusieurs décennies d'expérience en Tunisie et à l'international, il met son expertise et la qualité de ses services au service de la confiance et de la performance de ses clients.

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Contact :

E-mail : contact@cabinetguellaty.com

Tél : + 216 29 507 030

© Société Mourad Guellaty et Associés 2025
Tous droits réservés

